

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4678/2533

กรมการปกครอง
นาย เกษม หรือ แก้ว แซ่ไหล หรือ ไหล
ประเดิมพันธ์

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 321

จำเลยขับรถยนต์ชนลวดสลิง ที่ยึดโยงเสาอากาศวิทยุของโจทก์ทำให้เสาอากาศวิทยุล้มเสียหายใช้การไม่ได้ จำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความยินยอมชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ แต่โจทก์ยอมรับเอาเสาอากาศวิทยุที่จำเลยติดตั้งใหม่แทนการชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความที่ได้ตกลงกันไว้ หนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นจึงเป็นอันระงับสิ้นไป ตาม ป.พ.พ. มาตรา 321 วรรคแรก.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ขับรถยนต์บรรทุกด้วยความประมาทชนถูกลวดสลิงยึดโยงเสาอากาศวิทยุของโจทก์ล้มลงได้รับความเสียหายใช้การไม่ได้ จำเลยได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 60,000 บาท ต่อมาจำเลยไม่ปฏิบัติตามสัญญา แต่กลับซ่อมแซมเสาอากาศวิทยุโดยพลการและใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานโจทก์ได้แจ้งให้จำเลยแก้ไขเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ที่ไม่ได้

มาตรฐานแต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยชดใช้เงิน 60,000 บาท พร้อมด้วย ดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่ได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์เพราะ นายวิโรจน์ เทพมณี มิใช่ตัวแทนโจทก์หรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากโจทก์ การกระทำ ระหว่างจำเลยกับนายวิโรจน์ เทพมณีนั้น โจทก์เข้าถือเอาสัญญาโดยที่โจทก์มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีสิทธิใดกับสัญญานั้นมาฟ้องจำเลยมิได้ โจทก์กับจำเลยไม่มีนิติสัมพันธ์ต่อกันจึงไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยได้จัดการซ่อมแซมเสาอากาศวิทยุสื่อสารใช้ การได้เรียบร้อยแล้ว โจทก์ได้รับเอาผลงานที่จำเลยจัดการซ่อมแซมให้แล้วจำเลยจึง ไม่ได้เป็นหนี้โจทก์อีก

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ตามรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีเอกสารหมายเลข 1 ระบุว่า เสาอากาศวิทยุเป็นของโจทก์โดยจำเลยยินยอมจะชดใช้ค่าเสียหายให้เป็นเงิน 60,000 บาท แม้นายวิโรจน์ เทพมณีจะเป็นผู้แจ้งเรื่องที่เกิดขึ้นต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ และลงลายมือชื่อไว้ในรายงานประจำวันดังกล่าว ก็ไม่ทำให้นายวิโรจน์เป็นเจ้าของ เสาอากาศวิทยุที่ได้รับความเสียหาย ต่อมาโจทก์ได้ยอมรับการกระทำของนายวิโรจน์ เท่ากับโจทก์ได้ให้สัตยาบันแก่การกระทำของนายวิโรจน์โจทก์จึงมีสิทธิเข้าถือประโยชน์ตามรายงานประจำวันนั้นซึ่งเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ ดจทก์เคยแสดง เจตนาจะให้จำเลยซ่อมเสาอากาศวิทยุขึ้นใหม่แทนการชดใช้ค่าเสียหาย 60,000 บาท ต่อมาจำเลยได้ติดตั้งเสาอากาศวิทยุขึ้นใหม่โดยไม่แจ้งให้โจทก์ทราบล่วงหน้าและเจ้าหน้าที่โจทก์ได้ใช้เสาอากาศวิทยุของใหม่มาโดยตลอด แสดงว่าโจทก์รับเอาเสาอากาศ วิทยุของใหม่แทนการชำระค่าเสียหาย แต่อุปกรณ์ในการติดตั้งเสาอากาศวิทยุของ จำเลยมีอยู่ 4 รายการ ที่ยังไม่ได้มาตรฐาน คิดเป็นเงิน 31,000 บาท และค่าแรงเป็น เงิน 8,000 บาทพิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหาย 39,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่ โจทก์

โจทก์จำเลยต่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่โจทก์จำเลยนำเสนอรับกันและจำเลยมิได้โต้เถียงในชั้นฎีกาฟังเป็นยุติว่า เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2526 จำเลยขับรถยนต์บรรทุกโดยประมาทชนลวดสลิงที่ยึดโยงเสาอากาศวิทยุของโจทก์ ทำให้เสาอากาศวิทยุล้มลงได้รับความเสียหายใช้การไม่ได้ จำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความยินยอมชดเชยค่าเสียหายให้โจทก์เป็นเงิน 60,000 บาท ภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ 10 กันยายน 2526 ตามสำเนารายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีเอกสารหมายเลข จ.1 ต่อมาจำเลยได้ทำการติดตั้งเสาอากาศวิทยุให้โจทก์ขึ้นใหม่แต่โจทก์คัดค้านว่าการติดตั้งเสาอากาศวิทยุของจำเลยใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายคดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่า จำเลยต้องรับผิดชอบชดเชยเงินจำนวน 60,000 บาท ตามสัญญาประนีประนอมยอมความเอกสารหมายเลข จ.1 ให้โจทก์หรือไม่ และโจทก์ได้รับความเสียหายเพียงใด เห็นว่าหลังจากจำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้โจทก์แล้ว ต่อมาร้อยตรีวิชัย โพธิ์สุพรรณพงศ์ ปลัดจังหวัดรักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้แจ้งให้นายอำเภอกันทรลักษณ์สั่งให้จำเลยซ่อมแซมและติดตั้งเสาอากาศวิทยุให้แล้วเสร็จโดยด่วน ตามเอกสารหมายเลข จ.2 และโจทก์ก็ได้แจ้งให้เรือตรีदनัย เกตุศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษสั่งให้จำเลยซ่อมแซมเสาอากาศวิทยุให้อยู่ในสภาพเดิม ตามเอกสารหมายเลข ป.จ.3 ของศาลจังหวัดอุบลราชธานี แสดงว่า โจทก์ไม่พอใจเรียกร้องค่าเสียหายจำนวน 60,000 บาท จากจำเลยต่อไป คงประสงค์ให้จำเลยซ่อมแซมและติดตั้งเสาอากาศวิทยุให้ใหม่เท่านั้นนอกจากนี้ยังปรากฏว่า เมื่อมีการรายงานว่าการซ่อมแซม

ของจำเลยไม่เป็นไปตามมาตรฐานของทางราชการ โจทก์ก็ไม่ได้เรียกร้องให้จำเลย
ชำระเงินตามสัญญาประนีประนอมยอมความแต่อย่างใด แต่กลับแจ้งให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดศรีสะเกษเร่งรัดให้จำเลยรีบดำเนินการแก้ไขอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานและ
ชำระทั้ง 4 รายการ โดยด่วนตามเอกสารหมายเลข ป.จ.4 ของศาลจังหวัดอุบลราชธานี
ประกอบกับเจ้าหน้าที่ของโจทก์ได้ใช้เสาอากาศวิทยุที่จำเลยติดตั้งให้ใหม่มาโดย
ตลอด ส่อแสดงให้เห็นว่า โจทก์ยอมรับเอาเสาอากาศวิทยุที่จำเลยติดตั้งให้ใหม่แทน
การชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความตามที่ได้ตกลงกันไว้หนี้ตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความนั้นจึงเป็นอันระงับสิ้นไป ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 321 วรรคแรกจำเลยไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจำนวน 60,000 บาท
ตามสัญญาประนีประนอมยอมความตามเอกสารหมายเลข จ.1 ให้โจทก์..."

พิพากษายืน.

(พินิจ ฉิมพาลี-เคียง บุญเพิ่ม-มีพาศน์ โปตระนันท์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ